



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara gugatan antara :

ANDRY SETIAWAN SANTOSO, S.KOM, Tempat/Tanggal Lahir Tegal, 25 Mei 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Alamat Wisata Bukit Mas Cluster Du Louvre Blok i 8 No. 21 Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHAN AFFEANTO, S.H., M.H, dan SYAHRIL, S.H., para Advokat pada kantor hukum “YOHAN & PARTNERS” beralamat di Simomulyo Baru 2 H No. 28, Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2025, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 April 2025 No.1740/HK/IV/2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

1. **SUSAN SILVIA ATENG** yang beralamat di Pakuwon Indah The Mansion PF4-20 Kota Surabaya, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
2. **Badan Pertanahan Nasional Surabaya I**, yang beralamat di Jl.Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Sambikerep Kec. Sambikerep Kota Surabaya, Jawa Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal**, yang beralamat di Jl. Hang Tuah No. 13, Tegalsari, Kec. Tegal Bar, Kota Tegal , Jawa Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 April 2025 dengan Register Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Surabaya dan sudah saling kenal satu sama lain , yang mana Penggugat adalah menantu dari Tergugat, Karena hubungan tersebut, Penggugat sama sekali tidak meragukan hubungan baik keluarga tersebut.
2. Bahwa pada sekitar tanggal 10 April 2021 Tergugat menemui Penggugat di rumah tempat tinggalnya di Wisata Bukit Mas Cluster Du Louvre Blok i 8 No. 21 Surabaya bersama dengan suaminya. Singkat cerita Tergugat butuh dana untuk menyelamatkan bisnisnya. Karena Penggugat merasa kasihan kepada Tergugat, akhirnya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat kalau dia tidak punya dana sebesar yang dibutuhkan Tergugat. Penggugat minta waktu untuk membicarakan dengan istrinya terkait maksud dari Tergugat tersebut.
3. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah mereka bertemu di rumah tempat tinggal Penggugat, tepatnya tanggal 13 April 2021 selanjutnya Penggugat mengabari Tergugat, dia hanya bisa bantu meminjamkan sertifikat tanah Hak Milik nya No.1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 113 Kota Tegal, untuk selama satu tahun dijaminkan ke bank. Dan Tergugat setuju. Mereka sepakat agar dibuatkan perjanjian atas peminjaman sertifikat tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 15 April 2021 Tergugat bersama dengan suaminya menemui Penggugat kembali di rumah tempat tinggalnya di Wisata Bukit Mas Cluster Du Louvre Blok i 8 No. 21 Surabaya. Setelah bertemu Penggugat dan Tergugat , langsung membicarakan masalah sertifikat Hak Milik No. 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang terletak di Jl. Ahmad Yani 113 Kota Tegal. Jadi Penggugat meminjamkan sertifikat Hak miliknya No. 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 113 Kota Tegal.
5. Bahwa atas peminjaman tersebut pernggugat dan tergugat membuat surat perjanjian tertanggal 15 April 2021 yang mana di dalam perjanjian tersebut tergugat berjanji akan mengembalikan sertifikat miliknya No. 1261 a quo kepada Tergugat. Dalam jangka waktu selama

Halaman 2 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tahun sejak tanggal 15 April 2021 s/d 15 April 2022 dan Tergugat menyetujuinya.
6. Bahwa tepat pada tanggal 15 April 2022 Penggugat mengingatkan kepada Tergugat, agar sertifikat SHM No. 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.113 Kota Tegal, yang dipinjamkannya kepada Tergugat, agar segera diserahkan/kembali kepada Penggugat. Akan tetapi tak kunjung di kembalikan oleh Penggugat.
7. Bahwa oleh karena Tergugat adalah Ibu mertuanya akhirnya dia berusaha untuk lebih sabar dan mengambil jalur musyawarah agar tidak terjadi perpecahan keluarga. Begitu pula dengan istri Penggugat yang merupakan anak kandung dari Tergugat juga berusaha musyawarah dengan ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak menyerahkan sertifikat yang di pinjamnya.
8. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2025 Penggugat mengirimkan surat somasi I kepada Tergugat **SUSAN SILVIA ATENG** yang beralamat di Pakuwon Indah The Mansion PF4-20 Kota Surabaya,. Karena tidak ditanggapi , maka pada tanggal 28 Januari 2025 Penggugat mengirimkan surat somasi ke 2 . tetapi tetap saja tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat.
9. Bahwa sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya Tergugat tetap tidak mengembalikan sertifikat tersebut.
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengingkari surat perjanjian yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak baik Tergugat maupun Penggugat pada tanggal 15 April 2021 di rumah Penggugat sudah masuk kategori wanprestasi/ingkar janji sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdara.
- Pasal 1234 KUHPerdara berbunyi :
- “Barang siapa tidak memenuhi suatu kewajiban, baik berupa perbuatan maupun tidak berbuat sesuatu, maka ia dianggap telah melakukan wanprestasi”.
11. Bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya . Adapun yang termasuk unsur – unsur dalam wanprestasi, menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan ada 4 unsur dalam wanprestasi antara lain :



1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
12. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak mengembalikan sertifikat Hak Milik No 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.113 Tegal yang telah dipinjamnya dari Penggugat adalah sudah melanggar perjanjian antara pihak Penggugat dengan Tergugat tertanggal 15 April 2021, oleh karenanya masuk kategori ingkarjanji sebagaimana bunyi pasal 1234 di atas, demikian pula pendapat Subekti sebagaimana angka 11 posita gugatan a quo. Jadi sudah sangat jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak mengembalikan sertifikat Hak Milik No 1261 yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.113 Kota Tegal atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO adalah masuk kategori Wanprestasi.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya
14. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat wajib memberikan penggantian kerugian sebagaimana Pasal 1239 KUHPdata pada angka 13. Adapun penggantian kerugian yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Penggantian kerugian secara materiil :

Harga ruko yang terletak di atas tanah dengan SHM No 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN Santoso yang terletak di Jl. Ahmad Yani 113 Kota Tegal, seharga Rp 3.000.000.000., (Tiga miliar rupiah)

Penggantian kerugian secara immatriil :

Timbulnya keretakan dalam rumah tangga Penggugat akibat perbuatan wanprestasi dari Tergugat, sehingga hubungan antara Penggugat dengan istrinya jadi tidak harmonis dengan nilai kerugian sebesar Rp 1.000.000.000., (Satu Miliar Rupiah)



15. Bahwa oleh karena perkara a quo berkaitan dengan 2 obyek tanah yakni SHM No 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang terletak di Jl. Ahmad Yani No 113 Kota Tegal, yang masuk wilayah Badan Pertanahan Kota Tegal sedangkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5916 atas nama SUSAN SILVIA ATENG yang terletak di Perum Pakuwon Indah Cluster The Mansion Blok PF4 - 20 Kota Surabaya, yang masuk wilayah hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I. Oleh karenanya pihak BPN Surabaya I dimasukkan dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat I Sedangkan BPN Kota Tegal dimasukkan dalam perkara a quo sebagai Pihak Turut Tergugat II

16. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda tidak bergerak milik Tergugat berupa rumah tinggal yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5916 atas nama SUSAN SILVIA ATENG yang terletak di Perum Pakuwon Indah Cluster The Mansion Blok PF4 - 20 Kota Surabaya dan obyek sengketa milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat yakni SHM No. 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.113 Kota Tegal.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas , maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk MENGADILI dan MEMUTUS PERKARA Aquo sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perjanjian yang dibuat pada tanggal 15 April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5916 atas nama SUSAN SILVIA ATENG yang terletak di Perum Pakuwon Indah Cluster The Mansion Blok PF4 – 20 Kota Surabaya
 - SHM No. 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.113 Tegal



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali sertifikat SHM No 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.113 Kota Tegal yang telah dipinjamnya dari Penggugat atau membayar penggantian kerugian secara materiil dan immateriil sebagai berikut :

Penggantian kerugian secara materiil :

Harga ruko yang terletak di atas tanah di Jl. Ahmad Yani No. 113 Tegal, dengan SHM No 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN Santoso seharga Rp 3.000.000.000., (Tiga Miliar Rupiah)

Penggantian kerugian secara immatriil :

Timbulnya keretakan dalam rumah tangga Penggugat akibat perbuatan wanprestasi dari Tergugat, sehingga hubungan antara Penggugat dengan istrinya jadi tidak harmonis dengan nilai kerugian sebesar Rp 1.000.000.000., (Satu miliar rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap :

- Untuk Penggugat telah datang dan menghadap Kuasanya sebagaimana telah disebut diatas;
- Untuk Tergugat datang dan menghadap Kuasanya yaitu Suprat, S.H.,M.H. dan Masdhani Hidayatullah, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Perum Griya Citra Asri RM 12A/24 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2025, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 April 2025 No.1774/HK/IV/2025;
- Untuk Turut Tergugat I datang dan menghadap Kuasanya yaitu Syaifuddin Al Hakim, A. Ptnh., Dkk, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang beralamat di Komplek Citra Raya Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus No. 1850/SKK/35.78/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1971/HK/II/2025 tanggal 7 Mei 2025;

- Untuk Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan (surat tercatat) tertanggal 21 April 2025 untuk sidang tanggal 29 April 2025, tertanggal 29 April 2025 untuk sidang tanggal 8 Mei 2025 dan tertanggal 8 Mei 2025 untuk sidang tanggal 22 Mei 2025 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. EGA SHAKTIANA, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tersebut tertanggal 11 Juni 2025 ternyata upaya perdamaian yang telah dilakukan melalui mediasi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 24 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang tertuang dalam dalil gugatan, Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa berkenaan poin 2 sampai poin 5 dalam dalil gugatan penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah melakukan pinjaman sertifikat kepada Penggugat;
3. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat poin 6 hingga poin 7 tergugat telah jelaskan dan secara tegas menyatakan telah beritikad baik memberikan informasi terbuka bahwa tidak dapat mengembalikan sertifikat dikarenakan kondisi yang
4. Bahwa untuk segala yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang telah masuk dalam pokok perkara diperlukan pembuktian secara jelas dan tegas demi kepastian hukum.

Halaman 7 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Sby



Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan kiranyamemberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat beritikad baik untuk melakukan pengembalian sertifikat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan dapat dihukum dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap keterlambatannya;
4. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lainnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 24 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat khusus yang ditujukan kepada TIJRuf TERGUGAT I, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, ditariknya TURUT TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Para Pihak lainnya atas tanah:
- Sertipikat Hak Guna Barigunan 5916;
3. Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan pada TURUT TERGUGAT I adalah Kabur (*Obscuur Libel*), dengan pertimbangan yuridis antara lain;
Kapasitas TURUT TERGUGAT I adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat atas tanah a quo, hal] irti dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan Gugatan Wanprestasi, sehingga tidak ada



alasan bagi Penggugat untuk menjadikan TURUT TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara a quo;

Di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara runtut dan jelas kesalahan TURUT TERGUGAT I sehingga pihak Penggugat menjadikan TURUT TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara ini.

Penggugat juga tidak menjelaskan di kelurahan mana obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 5916 tersebut, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat sangat tidak jelas.

Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya kepada TURUT TERGUGAT I, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa, Berdasarkan hal - hal tersebut diatas TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan:
 - Gugatan Penggugat yang ditujukan pada TURUT TERGUGAT I adalah Kabur (Obfuskasi Libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh Jawaban TURUT TERGUGAT I Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Jawaban TURUT TERGUGAT I Dalam Pokok Perkara, dan selanjutnya TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, seperti yang diuraikan dalam Eksepsi TURUT TERGUGAT I baik dalam Posita maupun Petitum tidak diuraikan tentang keterlibatan dalam perkara a quo yang merugikan PENGGUGAT, maka sudah sewajarnya apabila TURUT TERGUGAT I harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan a quo harus ditolak, dan pihak TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.
3. Bahwa, dengan tidak disebutkan letak kelurahan obyek sengketa dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5916 maka Turut Tergugat I tidak dapat memberikan penjelasan terkait obyek tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TURIIT TERGUGAT I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima Jawaban TURIIT TERGUGAT I seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada TURIIT TERGUGAT I seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Juli 2025 selengkapnya sebagaimana tercatum dalam berkas/ Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 8 Juli 2025, selengkapnya sebagaimana tercatum dalam berkas/Berita Acara Sidang perkara ini, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian peminjaman sertifikat tanah SHM NO. 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN tanggal 15 April 2021, bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi SHM No. 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.113 Kota Tegal, bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat somasi 1 tanggal 20 Januari 2025, bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat somasi 2 tanggal 28 Januari 2025, bukti P-4;

Halaman **10** Putusan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan P-4 diatas telah bermaterai cukup, sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian peminjaman sertifikat tanah SHM NO. 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN tanggal 15 April 2021, bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat somasi 1 tanggal 20 Januari 2025, bukti T-3;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat somasi 2 tanggal 28 Januari 2025, bukti T-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti T-1 sampai dengan T-3 diatas telah bermaterai cukup, sehingga surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya diakhir pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui sistem informasi Pengadilan (e-court) masing-masing tanggal 12 Agustus 2025 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas / berita acara sidang perkara ini, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah tidak mengajukan suatu hal apapun lagi di persidangan dan selanjutnya mohon untuk dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada sekitar tanggal 10 April 2021 Tergugat menemui Penggugat di rumah tempat tinggalnya di Wisata Bukit Mas Cluster Du Louvre Blok i 8 No. 21 Surabaya bersama dengan suaminya dan Tergugat butuh dana untuk menyelamatkan bisnisnya kepada Penggugat.

Menimbang bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah mereka bertemu di rumah tempat tinggal Penggugat, tepatnya tanggal 13 April 2021 selanjutnya Penggugat mengabari Tergugat, dia hanya bisa bantu meminjamkan sertifikat tanah Hak Milik nya No.1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 113 Kota Tegal, untuk selama satu tahun dijaminkan ke bank. Dan Tergugat setuju. Mereka sepakat agar dibuatkan perjanjian atas peminjaman sertifikat tersebut.

Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2021 Tergugat bersama dengan suaminya menemui Penggugat kembali di rumah tempat tinggalnya di Wisata Bukit Mas Cluster Du Louvre Blok i 8 No. 21 Surabaya. Setelah bertemu Penggugat dan Tergugat, langsung membicarakan masalah sertifikat Hak Milik No. 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang terletak di Jl. Ahmad Yani 113 Kota Tegal. Jadi Penggugat meminjamkan sertifikat Hak miliknya No. 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 113 Kota Tegal.

Menimbang bahwa atas peminjaman tersebut pernggugat dan tergugat membuat surat perjanjian tertanggal 15 April 2021 yang mana di dalam perjanjian tersebut tergugat berjanji akan mengembalikan sertifikat miliknya No. 1261 a quo kepada Tergugat dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 15 April 2021 s/d 15 April 2022 dan Tergugat menyetujuinya.

Menimbang bahwa tepat pada tanggal 15 April 2022 Penggugat mengingatkan kepada Tergugat, agar sertifikat SHM No. 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.113 Kota Tegal, yang dipinjamkannya kepada Tergugat agar segera diserahkan kembali kepada Penggugat akan tetapi tak kunjung di kembalikan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Januari 2025 Penggugat mengirimkan surat somasi I kepada Tergugat SUSAN SILVIA ATENG yang beralamat di Pakuwon Indah The Mansion PF4-20 Kota Surabaya, karena tidak ditanggapi, maka pada tanggal 28 Januari 2025 Penggugat

Halaman 12 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat somasi ke-2, tetapi tetap saja tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat.

Menimbang bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengingkari surat perjanjian yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak baik Tergugat maupun Penggugat pada tanggal 15 April 2021 di rumah Penggugat sudah masuk kategori wanprestasi/ingkar janji sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdara. Hal ini diperkuat dengan bukti surat.

Menimbang bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut diatas, maka pihak tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berkenaan poin 2 sampai poin 5 dalam dalil gugatan penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah melakukan pinjaman sertifikat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan penggugat poin 6 hingga poin 7 tergugat telah jelaskan dan secara tegas menyatakan telah beritikad baik memberikan informasi terbuka bahwa tidak dapat mengembalikan sertifikat milik penggugat tersebut. Hal ini diperkuat dengan bukti surat.

Menimbang bahwa selanjutnya pihak turut tergugat I juga memberikan jawaban terhadap gugatan dari penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa, ditariknya TURUT TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Para Pihak lainnya atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan 5916;

Menimbang bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan pada TURUT TERGUGAT I adalah Kabur (Obscur Libel), dengan pertimbangan yuridis antara lain;

Kapasitas TURUT TERGUGAT I adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat atas tanah a quo, hal ini dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan Gugatan Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjadikan TURUT TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara runtut dan jelas kesalahan TURUT TERGUGAT I sehingga pihak Penggugat menjadikan TURUT TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara ini.

Penggugat juga tidak menjelaskan di kelurahan mana obyek sengketa Sertiupikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 5916 terserbut, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat sangat tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, seperti yang diuraikan dalam Eksepsi TURUT TERGUGAT I baik dalam Posita maupun Petitum tidak diuraikan tentang keterlibatan dalam perkara a quo yang merugikan PENGUGAT, maka sudah sewajarnya apabila TURUT TERGUGAT I harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan a quo harus ditolak, dan pihak TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT.

Menimbang bahwa, dengan tidak disebutkan letak kelurahan obyek sengketa dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5916 maka Turut Tergugat I tidak dapat memberikan penjelasan terkait obyek tersebut.

Menimbang bahwa terhadap sengketa gugatan aquo, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa dalam eksepsi yang dinyatakan oleh pihak turut tergugat I adalah gugatan penggugat kabur, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara aquo pihak turut tergugat I hanya dijadikan oleh pihak penggugat sebagai turut tergugat, yang artinya pihak turut tergugat itu hanya diberlakukan dalam kapasitasnya tunduk pada putusan saja, tidak dalam posisi menang dan kalah, oleh karena itu eksepsi dari turut tergugat I tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang bahwa dalam pokok perkara ini, fakta hukumnya dari gugatan aquo diakui kebenarannya oleh tergugat dalam jawabannya bahwa memang pihak tergugat telah melakukan pinjam sertifikat milik penggugat, maka sesuai dengan pasal 1866 KUHPdata dan 164 HIR bentuk bukti pengakuan dari tergugat dalam jawabannya tersebut sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan karena Tergugat sudah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi sepanjang mengenai pinjam Sertifikat Hak Milik Nomor 1261 atas nama Andry Setiawan Santoso yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.113 Kota Tegal – Jawa Tengah untuk dikembalikan Sertifikat Hak Milik itu kepada Penggugat.

Menimbang bahwa untuk petitum dari penggugat yang meminta penyitaan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1261 atas nama Andry Setiawan Santoso dan Hak Guna Bangunan Nomor 5916 atas nama Susan Silvia Ateng tidak dapat dikabulkan karena Majelis Hakim tidak melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) objek tanah tersebut dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa untuk kerugian materiil dan immateriil penggugat dalam hal ini tidak dapat dikabulkan oleh karena pihak tergugat sudah menyampaikan lewat jawabannya akan mengembalikan Sertifikat Hak Milik yang dipinjam dari Penggugat, hal ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu sifat yang beriktikad baik, sehingga hanya cukup dikembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1261 atas nama Andry Setiawan Santoso yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.113 Kota Tegal – Jawa Tengah kepada Penggugat.

Menimbang bahwa untuk petitum penggugat yang meminta uang dwangsom dapat dikabulkan oleh karena pihak tergugat mengakui adanya gugatan penggugat tentang peminjaman sertifikat, sehingga sangat wajar apabila tidak memenuhi putusan ini dapat dikenakan uang dwangsom tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena pihak tergugat kalah dalam perkara aquo, maka pihak tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat akan ketentuan pasal 1866 KUHPdata dan Peraturan PerUndang-undangan yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian.
2. Menyatakan Perjanjian yang dibuat pada tanggal 15 April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 15 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali sertifikat SHM No 1261 atas nama ANDRY SETIAWAN SANTOSO yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.113 Kota Tegal yang telah dipinjamnya dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025, oleh Dr. Nur Kholis, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H. M.Hum. dan S. Pujiono, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, dengan dibantu Sigit Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

S. Pujiono, S.H. M.Hum.

Ttd.

Dr. Nur Kholis, S.H. M.H.

Ttd.

Muhammad Yusuf Karim, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Sby



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....	Rp. 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 222.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan ...	Rp. 40.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Jumlah	Rp. 462.000,00

(empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)